



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/120/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין ארז
שטיינברג**

תובעת/משיבה

באודלאיר אינבנסטמנטס לימיטד
באמצעות ב"כ: עו"ד קאשי חגי
רח' ז' בוטינסקי 5, רמת גן
טל': 035757542 פקס: 035757542

נגד

נתבעים/מבקשים

- | | |
|---|---|
| 1 | אביטל בן דהן ניהול ואחזקת מבנים בע"מ |
| 2 | בן דהן אביטל |
| 3 | בן דהן יניב |
| 4 | סילברמן אן מרילין |
| 5 | סילברמן דוד אליוט |
| 6 | קלובסקי יוליה |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד פורת אהוד |
| | שד' שאול המלך 8, תל אביב |
| | טל': 0544393557 פקס: 037540504 |

- | | |
|---|--|
| 7 | נציגות הבית המשותף מרח' שד' ניצה 20 נתניה |
| | באמצעות חבר הנציגות מר יצחק שיינפלד |

החלטה

בקשה לחיוב התובעת, באודלאיר אינבנסטמנטס לימיטד בע"מ, בהפקדת ערובה לצורך הבטחת תשלום הוצאותיהם של הנתבעים, וזאת בסכום שלא יפחת מסך של 45,000 ₪ (להלן: "הבקשה").

רקע

1. התובעת היא חברה בע"מ שבנתה והקימה את הבית המשותף ברח' שד' ניצה 20, נתניה הידוע כחלקה 108 בגוש 8272 (להלן: "**הבית/הבית המשותף**") והיא בעלת מספר דירות בבית.
2. נתבעת 1 היא חברת ניהול שבתקופה הרלוונטית שימשה כחברת הניהול של הבית המשותף, נתבעים 2-6 שימשו כחברי נציגות הבית המשותף בעת הרלוונטית והם בעלי דירות בבית המשותף. נתבעת 7 היא הנציגות המכהנת של הבית המשותף.
3. עניינה של התביעה, בתמצית, היא כי הנתבעים הוציאו שלא כדין מקופת נציגות הבית המשותף כספים ועליהם להשיב כספים אלו לקופת הנציגות.
4. הנתבעים כופרים בטענות התובעת ולדידם המניע היחיד להגשת תביעה זו, והליכים אחרים שקדמו לה, הוא היותם של הנתבעים מעורבים בהגשת תביעה בסך של כ-15 מיליון ש"ח שהוגשה נגד התובעת בגין ליקויי בניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/120/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות הצדדים

5. לטענת הנתבעים בבקשה, מתקיימים במקרה דנן כל תנאי הוראות הדין מכוחם יש להורות על הפקדת ערובה מתאימה לצורך כיסוי הוצאות הנתבעים. כל זאת מקום בו, בין היתר, התובעת היא חברת חוץ, ללא נציג רשמי בישראל, שמגישה הליכים רבים נגד הנתבעים בהיקף בלתי סביר והיא תובעת סדרתית וקנטרנית, אשר אינה טורחת לשלם הוצאות משפט שבהם חויבה.
6. לשיטת הנתבעים, ככל שהמפקח לא ימצא לנכון להורות על הפקדת ערובה כמבוקש על ידם, יימצאו הנתבעים עצמם בסיומו של ההליך כאשר הם ניזוקים כלכלית ונטולי יכולת להיפרע מהתובעת בגין נזקים אלו.
7. התובעת התנגדה לבקשה. לטענתה, מדובר בבקשה ממוחזרת שכבר נדונה ביום 25.12.2023 ונמחקה בהסכמת הנתבעים (שלא היו מיוצגים באותה עת). לטענת התובעת ההליכים המשפטיים הנזכרים בבקשת הנתבעים הם הליכים משפטיים לגיטימיים למימוש זכויותיה של התובעת, וכי הנתבעים הטעו ערכאה זו במספרם של ההליכים. התובעת הוסיפה וציינה כי בניגוד לנטען מדובר בחברה רשומה בישראל ויש לה כתובת משרד רשום. אשר ליכולתה הכלכלית ציינה התובעת כי בבעלותה דירות בבית המשותף בשווי מצטבר של עשרות מילוני ש"ח.
8. ביום 4.4.2024 נערך דיון בתיק במסגרתו נדונה הבקשה ונשמעו טענות הצדדים בהרחבה. במעמד הדיון הוגשו לתיק מספר מסמכים לרבות נסח רישום מקרקעין שמהם עולה כי התובעת רשומה כבעלים של תתי חלקות 73-75 בבית המשותף.

דיון והכרעה

9. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
10. סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט-1999, קובע כך:
"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדיון, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדיון".
11. בפסיקה נקבע כי נקודת המוצא לדיון כאשר מדובר בתובעת שהיא חברה בע"מ היא כי יש לחייב את החברה התובעת במתן ערובה לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדיון, ואילו מתן פטור מהפקדת ערובה הוא החריג. הסדר זה נועד להפיג את החשש שמא נתבע שזכה בדיון לא יוכל להיפרע בגין הוצאותיו מתובעת המסתתרת מאחורי אישיות משפטית נפרדת נטולת נכסים (רע"א 537/19 ניסקו אלקטרוניקה בע"מ נ' אלקטרולייט שיווק (1994) בע"מ, פורסם בנבו 14.2.2019).
12. בהלכה הפסוקה נקבע כי הנטל להוכיח שהתובעת היא בעלת מסוגלות כלכלית כנדרש, מוטל על התובעת והוא נטל גבוה (רע"א 237/19 כוכב היובל בע"מ נ' אל – הר הנדסה ובנין בע"מ, פורסם בנבו, 16.1.2019). עוד נקבע בפסיקה כי על חברה הטוענת לאיתנות פיננסית לפרוס בפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה אודות חוסנה הכלכלי ויכולתה לעמוד בהוצאות, זאת על ידי המצאת ראיות אודות נכסיה, זכויותיה, חובותיה והתחייבויותיה. נתונים אלו עליה לבסס באמצעות דפי חשבון, מסגרות אשראי, מאזנים, חוות דעת של רואי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/120/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חשבון, זכויות רשומות בנכסים, זכויות החברה מכוח הסכמים וכיו"ב (ר' ת"א (מחוזי ת"א) 27675-02-20 סיצ'ם סוסיטה פר אציוני נ' קובי ציון בע"מ, בפסקה 38, פורסם בנבו 22.10.2020).

13. מן הכלל אל הפרט: לשם הוכחת איתנותה הכלכלית נטען (ובמסגרת הדיון הוצג גם נסח רישום) כי בבעלות החברה שלוש דירות בבית המשותף בשווי של עשרות מיליוני ש"ח. ואולם, התובעת לא תמכה טענתה בחוות דעת שמאית שתגבה ותבסס נתון זה. אלא שגם בהנחה כי שוויים של נכסים אלו לא מבוטל, הרי שמנסח הרישום עולה כי על שתי דירות מתוך שלוש רובצות משכנתאות להבטחת החזר החוב (בשיעור שאינו ידוע) לטובת בנק מזרחי-טפחות ופרט לכך לא הציגה התובעת כל נתון או מסמך אחר המעיד על כלל נכסיה, התחייבויותיה וחוסנה הכלכלי של החברה, בוודאי שלא במבט כולל, שכן לשם קבלת תמונת מצב מלאה יש לבחון נכסים אל מול התחייבויות.

14. בהקשר זה, אפנה לדברים שנכתבו אך לאחרונה על ידי בית המשפט העליון במסגרת רע"א 882/24 רם אדרת מגורים בע"מ נ' פרוספריטי נ.ש. בע"מ (פורסם בנבו, 2.4.2024) שם נקבע כי אין די בהצגת בעלות נטענת על נכסי מקרקעין כדי להביא לדחיית בקשה להפקדת ערובה, וכי יש לבחון שורה של נתונים נוספים כדי להוכיח קיומה של יכולת כלכלית לעמוד בהוצאות:

" עוד יוער כי המשיבה טענה שבבעלותה דירות בשווי כ-100 מיליון ש"ח. המשיבה לא הציגה חוות דעת מומחה או הערכת שמאי שתבסס את הנתון הזה. היא אף הודתה כי הדירות ממושכנות להבטחת חובה כלפי הבנק, בשיעור של כ-70 מיליון ש"ח. ואולם, כפי שהובהר, לא ברור האם שוויון הנוכחי של הדירות הוא אכן כפי שציינה המשיבה. אם בפועל שוות הדירות פחות מכך, ואם המשיבה תיאלץ למכור אותן במכירה מהירה; או אם מחירי הדירות ירדו - עלולה המשיבה להיקלע למצוקה כלכלית. יובהר כי אין הכרח לקבוע כי אלה אכן יהיו פני הדברים, ודי בכך שאפשרות כזו קיימת, כדי לקבוע כי המשיבה לא הרימה את הנטל המוטל עליה, וכי לכן יש לפעול בהתאם לברירת המחדל הקבועה בחוק לפיה על המשיבה לערוב להוצאות המבקשים."

15. כאמור, על פי הפסיקה די בכך שדברים לא הובהרו עד תום, וכי נותר חשש להיעדר יכולת כלכלית, כדי לחזור לברירת המחדל של הפקדת ערובה להוצאות.

16. אשר לבחינה האם נסיבות העניין מצדיקות שלא לחייב את התובעת בערובה. בפסיקה נקבע כי יש להיזקק לכך רק אם סיכויי ההליך גבוהים במיוחד או קלושים מאוד (רע"א 857/11 (מרכז) 1553-12-22 דלית הולץ נ' Rivers in the Desert Fellowship Inc, פורסם בנבו 18.7.2023). בעניינו, ולנוכח השלב המקדמי בו אנו מצויים איני מוצא להביע עמדה ביחס לסיכויי ההליך, שכן אלו אינם מובהקים לכאן או לכאן.

17. אני ער לכך שבקשה קודמת שהוגשה על ידי הנתבעים להפקדת ערובה נמחקה לאחר שהנתבעים לא עמדו על בירורה, ואולם אין מניעה להגיש בקשה חוזרת בנושא, בפרט לאחר שהנתבעים נטלו ייצוג משפטי.

18. אשר לגובה הערובה, אני לא מוצא כי יש לקבל את בקשת הנתבעים במלואה ביחס לסכום הערבות, ולדעתי יש להעמיד את סכום הערובה על סכום מידתי וראוי יותר, שמאזן בין כל השיקולים הדרושים, לרבות עניין היקף ההתדיינות הצפויה ומורכבות ההליך. משכך, אני מוצא לנכון לחייב את התובעת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבעים בסך של 18,000 ש"ח.

סוף דבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/120/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. לאור האמור לעיל, התובעת תפקיד תוך 30 יום מהיום סכום של 18,000 ₪ במזכירות לשכת המפקח על רישום המקרקעין כתנאי לכך שתביעתה תתברר.
20. לא יופקד הסכום במועד תידחה התביעה.
21. בהתחשב בכך שלא נפסקו לטובת התובעת הוצאות בגין מחיקת הבקשה הקודמת והיות שלא נעתרתי לבקשה זו במלואה- איני עושה צו להוצאות.
- ניתנה היום, כ"ט אדר ב' תשפ"ד, 08 אפריל 2024, בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה